

1534519-39.2021.8.26.0050

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Marcus Alexandre Manhães Bastos

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 30ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/08/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Portaria - 2283683/2021 - 06º DELEGACIA

DA DISE - DENARC, 15189214 - 06º DELEGACIA DA DISE - DENARC, 2283683 - 06º

DELEGACIA DA DISE - DENARC

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FÁBIO RODRIGUES LOPES e outro

Vítima:

Saúde Pública

Aos 29 de junho de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

30ª Vara Criminal

Avenida Dr. Abraão Ribeiro, 313, 1º andar, Rua 10, sala 774, Barra Funda - CEP

01133-020, Fone: (11) 2868-7177, São Paulo-SP - E-mail: sp30cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

1534519-39.2021.8.26.0050

MAMB

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Portaria - 2283683/2021 - 06º DELEGACIA

DA DISE - DENARC, 15189214 - 06º DELEGACIA DA DISE - DENARC, 2283683 - 06º

DELEGACIA DA DISE - DENARC

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FÁBIO RODRIGUES LOPES e outro

Vítima:

Saúde Pública

Aos 29 de junho de 2022, às 15:00h, na sala de audiências virtual da 30ª Vara Criminal do Foro Central Criminal Barra Funda, Comarca DE SÃO PAULO, Estado de São Paulo, pelo meio previsto no Comunicado CG nº 284/2020, com utilização da plataforma Microsoft Teams sob a presidência do MM. Juiz de Direito Dr. Marcus

Alexandre Manhães Bastos, comigo Assistente Judiciário ao final assinado, compareceram o Promotor de Justiça Dr. Cássio Roberto Conserino e o réu FÁBIO RODRIGUES LOPES, acompanhado da Defensora Pública do Estado Dra. Giovanna Blanco Magdalena. Presentes as testemunhas LUCIANO BELMINO HÚNGARO (Investigador de Polícia), MARCOS ANTONIO FRAGOSO (PC), FIRMINO PACHECO DE SOUZA e CICERO FERREIRA DA SILVA. Ausente o réu FÁBIO RODRIGUES LOPES. O MM. Juiz de Direito declarou instalada a audiência virtual nos autos do processo criminal em epígrafe, com as formalidades legais, e foram então ouvidas as testemunhas presentes, cujos depoimentos foram colhidos por meio audiovisual, pelo sistema de captação de áudio e vídeo do Microsoft Teams. Em seguida, o réu foi interrogado, também pelo sistema de gravação de áudio e vídeo do Microsoft Teams, sendo a ele dada a oportunidade de se entrevistar reservadamente com a Defensora Pública que o assiste antes da realização do ato. Indagado às partes sobre eventuais diligências nos termos do artigo 402 do CPP, nada foi requerido. Diante disso, pelo MM. Juiz de Direito foi declarada encerrada a instrução. Dada a palavra ao Dr. Promotor de Justiça, foi dito: MM. Juiz, requeiro que minhas alegações finais sejam gravadas por meio audiovisual. Dada a palavra à Dra. Defensora Pública, pelo réu Rafael, foi dito: MM. Juiz, igualmente, requeiro que minhas alegações finais sejam gravadas por meio audiovisual. Por fim, pelo MM. Juiz de Direito foi proferida sentença absolutória, nos termos seguintes: RAFAEL SILVA NASCIMENTO, qualificado nos autos, foi denunciado, juntamente com o corréu FÁBIO RODRIGUES LOPES, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, segundo a denúncia, no dia 8 de setembro de 2021, por volta das 06 horas, no interior da residência, situada na Rua Francisco Vilaça, nº 21, Ap. superior - Vila Nova Alba, nesta Capital de São Paulo, guardava e tinha em depósito, para fins de comércio, 14 porções de maconha, com peso líquido de 1.700g, 75 porções de maconha, com peso líquido de 279,58g, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 10-11, e laudo de constatação de fls. 15-17, substância esta entorpecente e que determina dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. De acordo com a denúncia, no dia e local dos fatos, RAFAEL e FÁBIO guardavam e tinham em depósito, no interior da residência locada por RAFAEL, a droga descrita acima, individualmente acondicionada e pronta para o imediato fornecimento a terceiros. Consta da inicial que policiais civis receberam denúncia anônima de que um imóvel desabitado, situado no local fatos, na parte superior, era utilizado para armazenamento de entorpecentes. No local, foi constatado tratar-se de um imóvel de habitação coletiva, cujo portão de acesso estava aberto, ocasião em que a testemunha, Firmino Pacheco de Souza, morador do piso inferior, atendeu os policiais e franqueou a entrada destes, na parte superior, onde havia quatro unidades. Nesse momento, os policiais sentiram um forte odor, característico de maconha, vindo da primeira unidade, situada do lado direito do corredor, cuja janela estava aberta, sendo possível visualizar alguns potes contendo erva verde e balanças de precisão, no chão, motivo pelo qual, acessaram o interior do cômodo. Em revista, os policiais encontraram 40 munições de calibre 9 mm (estas atribuídas apenas ao corréu FÁBIO), 2 vidros e 1 pote de plástico, contendo um total de 7 porções e 7 tijolos pequenos de maconha, 3 balanças de precisão, com resquício de cocaína (laudo - fls. 15/17), além de 75 invólucros, contendo porções de maconha já fracionadas e prontas para venda. Relata a inicial acusatória que a testemunha Firmino, no distrito policial, esclareceu que o responsável pelo local em que a droga foi encontrada seria um indivíduo que se apresentava apenas como "Dimas", e que estaria no local, há aproximadamente dois meses, onde comparecia esporadicamente. Entretanto, Firmino, na delegacia, teria reconhecido fotograficamente "Dimas" como sendo o denunciado FÁBIO (fls. 21). Consta, também, que os potes que acondicionavam a maconha foram encaminhados para colheita de fragmentos de impressões papilares, sendo que por meio da análise dos datilogramas levantados, foi possível identificar que pertenciam a RAFAEL (fls. 30/38). Anotou-se na denúncia que, a seguir, o proprietário do imóvel, onde a droga e as munições foram encontradas, Cícero Ferreira da Silva, na delegacia, reconheceu fotograficamente RAFAEL como sendo o locatário e responsável pelo quarto onde se deram os fatos (fls. 22). O acusado foi notificado e a Defensoria Pública

apresentou defesa preliminar, às fls. 87-88. Às fls. 89-90, a denúncia foi recebida em relação a RAFAEL. Às fls. 92-94, foi juntado o Laudo de Exame Químico Toxicológico Definitivo. Em instrução processual, foram ouvidos os Policiais Civis Luciano Bemino Húngaro e Marcos Antonio Fragoso, além das testemunhas Firmino Pacheco de Souza e Cícero Ferreira da Silva. Ao final, RAFAEL foi interrogado. As partes se manifestaram em alegações finais orais, gravadas por sistema audiovisual, ocasião na qual ambas postularam a absolvição do acusado. Com relação ao acusado FABIO, não tendo sido localizado, foi citado por edital, não compareceu nos autos e não constituiu advogado. É o relatório. Fundamento e DECIDO. Da atenta análise do processado, verifica-se que, a despeito da comprovação da materialidade delitiva, a autoria não se confirma, não havendo provas de que RAFAEL tenha qualquer relação com a droga apreendida e com o narcotráfico, impondo-se sua absolvição. A materialidade está confirmada a partir, acima de tudo, do Auto de Exibição e Apreensão (fls. 10-11), do Laudo de Exame Químico-toxicológico definitivo (fls. 15-17), bem como da prova oral, a confirmar a efetiva apreensão da droga indicada nos autos. Quanto a autoria, a verdade é que não há como afirmar que tenha sido colocada no local pelo acusado e que lhe pertencesse. Há prova firme no sentido de que RAFAEL alugou o imóvel, posicionado em habitação coletiva, e que ali guardava alguns móveis, mas não assentou residência. Afirma o acusado, em seu interrogatório, que alugou o imóvel exatamente para guardar móveis, a fim de viabilizar a restauração de seu lar, de sua casa. Isso está confirmado sobretudo diante do relato do proprietário, a testemunha CÍCERO FERREIRA DA SILVA, ao confirmar ter alugado o imóvel para RAFAEL, só para ele. Assinalou a testemunha que conhece RAFAEL de lá da região, mas não tem amizade com ele. O acusado estaria precisando de um local para guardar móveis enquanto estivesse reformando a casa em que reside. Destaque-se que a testemunha FIRMINO PACHECO DE SOUZA confirmou que RAFAEL morava em outro local. Para além disso, os Policiais Cíveis que encontraram o entorpecente, em seus depoimentos, registraram que ingressaram no apartamento pela janela, que estava aberta, destrancada. Com isto, o contexto que se tem é de imóvel que ficava, ao que tudo indica, acessível a quem quer que fosse, com a janela destrancada, tanto que os policiais ingressaram sem necessitar fazer uso da força, bastando abrir a janela. Da mesma forma que eles adentraram facilmente, qualquer um poderia fazê-lo, não sendo nada fora de propósito supor a possibilidade de que terceiro, percebendo que o imóvel está a servir de simples depósito, tenha se aproveitado para guardar entorpecentes para o tráfico. Para além disso, conforme alertado pelo Órgão Ministerial em suas alegações finais, a testemunha FIRMINO PACHECO DE SOUZA, na polícia, ao ver a fotografia de Fábio Rodrigues Lopes, afirmou tratar-se da pessoa responsável pelo imóvel no qual a droga foi encontrada, a quem conhecia por Dimas e, agora, em Juízo, apontou o acusado RAFAEL como sendo a pessoa a quem conhecia por Dimas. Evidentemente contraditório seus relatos, sendo ele o indivíduo que apontava a pessoa que traficava drogas. Ora um, ora outro, traficava e era conhecido por Dimas. Conforme dita preciso julgado extraído do Código de Processo Penal e sua Interpretação Jurisprudencial, Coordenadores Alberto Silva Franco e Rui Stoco, Volume 3, 2ª edição, Editora RT, pág. 1621: "Processo penal. Insuficiência probatória. "Narrativas contraditórias dos sujeitos do delito, sem apoio em outro dado probante, prejudicam a formação do convencimento do juiz. Operação que se traduz na pesquisa da instrução criminal, que visa buscar o conhecimento do fato-crime investigado, das suas circunstâncias, e que vai servir de fundamento à decisão judicial. Quando nada houver nos autos a indicar que esta ou aquela versão deva ser acolhida, ocasionando uma situação probatória duvidosa e hesitante, a imposição da condenação é temerária, prevalecendo, nessa hipótese, o entendimento de que deve nortear o julgamento a interpretação da prova sob o princípio do in dubio pro reo". (TACRIM – 10ª C. – AP 1286.861/9 – Rel. Márcio Bártoli – j. 05.12.2001 – BOLAASP 2262/543). (grifos nossos). O certo é que não há prova suficiente para o édito condenatório. Não há segurança. Há incerteza, sendo bastante possível que terceiros detivessem a droga e a depositassem em imóvel sem uso, no qual apenas eram guardados alguns móveis, para o exercício da traficância. No máximo, é possível afirmar haver possibilidade de ser o acusado o detentor da droga. A mera possibilidade não é certeza de nada, denota imprecisão, incerteza,

dúvida, o que favorece, por imperativo principiológico, a defesa. Diante da prova colhida nos autos deve ser aplicado o princípio in dubio pro reo. Na esteira da manifestação das partes, em suas alegações finais, a absolvição impõe-se como medida de rigor, a fim de que seja atendido o princípio constitucional da presunção de inocência, uma vez que o conjunto probatório produzido nestes autos mostrou-se insuficiente para embasar um decreto condenatório. Diante do exposto, acolhendo a manifestação de ambas as partes, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, a fim de ABSOLVER o acusado RAFAEL SILVA NASCIMENTO, qualificado nos autos, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, da acusação que lhe fora feita de prática do delito tipificado no artigo 33, caput da Lei no 11.343/2006. Publicada em audiência, sendo as partes dela intimadas nesta ocasião. Na sequência, as partes assim se manifestaram sobre a interposição de recurso de apelação: Ministério Público, NÃO apelou; Defesa, NÃO apelou; Réu, NÃO apelou. Certifico o trânsito em julgado às partes, ocorrido nesta data. Por fim, pelo MM. Juiz de Direito, foi deliberado: (1). "Certidão retro: Anote-se no sistema; (2). Após, com as cautelas de praxe, arquivem-se os autos". Nada mais. Não havendo óbice na utilização de sistema audiovisual em audiência, todas as ocorrências, manifestações, declarações e depoimentos foram captados e gravados pelo Microsoft Teams, acostados aos autos por meio de certidão lavrada após o presente termo de audiências. Lido e achado conforme, este termo de audiência vai devidamente assinado, digitalmente, pelo MM. Juiz de Direito, consoante disposto no artigo 1.269 das Normas de Serviço da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça. Nada mais. Eu, Rogério Teixeira Fernandes, digitei.

Documento assinado digitalmente nos termos da Lei nº 11.419/2006, conforme impressão à margem direita.